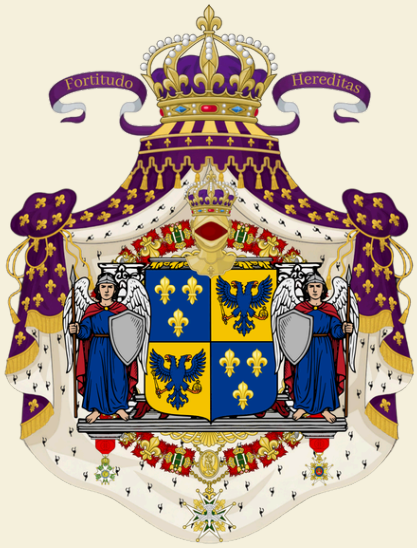


ROYAUME UNI DE NOVARCIS

HAUTE COUR D'ÉTAT

Code Électoral

du Royaume

Adopté par le Parlement du Royaume, en application de l'article 29 de la Constitution du 12 mars 1962

Sanctionné et promulgué par Sa Majesté, le Roi de Novarcis
Contresigné par le Premier Ministre du Royaume de Novarcis

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er — Objet et champ d'application

Le présent Code régit l'ensemble des opérations électorales du Royaume de Novarcis. Il fixe les conditions d'exercice du droit de vote et d'éligibilité, les règles de candidature, les modalités de scrutin, le découpage territorial électoral, ainsi que les procédures applicables aux élections législatives, municipales, à l'élection du maire, à la nomination des juges et procureurs, et à l'organisation des référendums. Il est complété, en matière de contentieux électoral, par les dispositions de la Constitution relatives à la Haute Cour d'État.

Article 2 — Principes fondamentaux

Les élections au Royaume de Novarcis sont organisées selon les principes suivants : le suffrage est universel, égal et secret. Tout citoyen remplissant les conditions définies au présent Code dispose du droit de vote et, sous réserve des conditions d'éligibilité propres à chaque scrutin, du droit de se porter candidat. Nul ne peut exercer de pression sur un électeur ou un candidat. Le secret du vote est garanti en toutes circonstances.

Article 3 — La Haute Cour d'État, autorité électorale suprême

La Haute Cour d'État est l'autorité suprême en matière électorale. Elle valide les candidatures et les listes électorales, statue sur les contentieux électoraux, et peut annuler tout scrutin entaché d'irrégularité grave. Ses décisions sont définitives et non susceptibles de recours.

TITRE II — DU CORPS ÉLECTORAL

Article 4 — Conditions générales du droit de vote

Est électeur tout citoyen du Royaume de Novarcis remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- Être âgé de dix-huit ans révolus à la date du scrutin ;
- Être inscrit sur les listes électorales de sa commune de résidence ;
- Ne pas avoir été frappé d'une déchéance du droit de vote par décision judiciaire dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Code.

Article 5 — Les listes électorales

Il est tenu dans chaque commune du Royaume une liste électorale sur laquelle sont inscrits tous les citoyens remplissant les conditions définies à l'article 4. L'inscription sur les listes électorales est une démarche obligatoire pour tout citoyen atteignant la majorité. Les listes électorales sont tenues à jour par l'administration communale et soumises à la validation de la Haute Cour d'État avant chaque scrutin. Tout citoyen peut contester son absence ou sa radiation des listes devant la Haute Cour d'État.

Article 6 — Perte du droit de vote

Le droit de vote est perdu en cas de destitution judiciaire prononcée par la Haute Cour d'État ou par toute juridiction compétente du Royaume. La perte du droit de vote emporte automatiquement la perte de tout mandat électif en cours et l'inéligibilité pour la durée fixée par la décision judiciaire. La réhabilitation judiciaire entraîne le rétablissement du droit de vote de plein droit.

TITRE III — DU DÉCOUPAGE TERRITORIAL ÉLECTORAL

Article 7 — Organisation territoriale du Royaume

Le territoire du Royaume de Novarcis est organisé en trois niveaux administratifs et électoraux :

- La commune : unité territoriale de base, administrée par un conseil municipal présidé par un maire ;
- Le comté/duché : regroupement de plusieurs communes/comtés, constituant l'échelon intermédiaire de l'organisation territoriale ;
- Le Royaume : échelon national, pour les élections législatives à la Chambre des Communes et les référendums.

Article 8 — Circonscription législative nationale

Le Royaume de Novarcis constitue une circonscription législative unique pour les élections à la Chambre des Communes. L'ensemble des électeurs du Royaume vote pour élire les deux cent quatre vingt dix spet députés composant la Chambre des Communes, selon les modalités définies au Titre IV du présent Code.

Article 9 — Les circonscriptions municipales

Chaque commune constitue une circonscription municipale unique pour l'élection de son conseil municipal. La commune de Rovère sur Lys, capitale et grande ville du Royaume, dispose d'un conseil municipal composé de vingt-et-un conseillers municipaux, élus selon les modalités définies au Titre V du présent Code.

TITRE IV — DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Article 10 — Objet et périodicité

Les élections législatives ont pour objet de renouveler la Chambre des Communes dans sa totalité. Elles se tiennent à l'échéance normale de la législature, soit tous les trois mois à compter de la date d'installation de la Chambre sortante, ou anticipativement en cas de dissolution de la Chambre des Communes par le Roi dans les conditions prévues à l'article 17 de la Constitution.

Article 11 — Mode de scrutin : scrutin de liste à la proportionnelle

Les élections législatives se tiennent au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à un tour, à l'échelle nationale. Chaque parti politique ou groupement électoral peut présenter une liste comportant de un à deux cent quatre-vingt-dix-sept candidats, dans l'ordre de préférence du parti. Le nombre total de sièges à pourvoir est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept.

La répartition des sièges entre les listes s'effectue comme suit : le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre total de suffrages exprimés, puis multiplié par deux cent quatre-vingt-dix-sep. Chaque liste

obtient autant de sièges que le résultat entier de ce calcul. Les sièges restants sont distribués aux listes ayant les plus forts restes, dans l'ordre décroissant, jusqu'à épuisement des sièges disponibles. Les sièges attribués à chaque liste sont pourvus dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste, du premier au dernier.

Article 12 — Conditions d'éligibilité au mandat de député

Est éligible au mandat de député tout citoyen remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- Être électeur au sens de l'article 4 du présent Code ;
- Être âgé de dix-huit ans révolus à la date du dépôt de la liste ;
- Avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation prononcée par une juridiction du Royaume ;
- Justifier d'une présence établie et continue au sein du Royaume de Novarcis depuis au moins trois semaines à la date du dépôt de la liste, attestée par les registres officiels du Royaume. Cette condition vise à garantir que tout candidat au mandat législatif est un membre actif et engagé de la communauté politique du Royaume.

Article 13 — Dépôt et validation des listes

Tout parti ou groupement souhaitant participer aux élections législatives dépose sa liste de candidats auprès de la Haute Cour d'État dans un délai fixé par décret royal avant la date du scrutin. Le dossier comprend le nom du parti ou groupement, l'intitulé de la liste, l'identité complète de chaque candidat

dans l'ordre de présentation, et toute pièce justificative attestant du respect des conditions d'éligibilité définies à l'article 12.

La Haute Cour d'État valide ou rejette chaque liste dans un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt. Une liste partiellement invalide peut être acceptée sous réserve du retrait des candidats non conformes, à condition qu'il lui reste au moins un candidat valide.

Article 14 — Campagne électorale

La campagne électorale est ouverte dès la validation des listes par la Haute Cour d'État et close la veille du scrutin à minuit. Durant la campagne, tout parti dispose d'un droit égal à la parole publique. Aucune pression, menace ou acte d'intimidation envers un candidat ou un électeur n'est toléré. Tout manquement est signalé à la Haute Cour d'État qui peut prononcer l'invalidation de la liste concernée.

Article 15 — Déroulement du scrutin et proclamation des résultats

Le scrutin se tient en un seul tour, à bulletin secret. Chaque électeur vote pour une liste dans son ensemble ; le vote préférentiel ou le panachage ne sont pas admis. Les résultats sont proclamés par la Haute Cour d'État dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin. Tout résultat contesté peut faire l'objet d'un recours devant la Haute Cour d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la proclamation.

Article 16 — Vacance d'un siège en cours de législature

En cas de vacance d'un siège de député en cours de législature, pour quelque cause que ce soit, le siège est attribué au candidat suivant non élu sur la liste du parti concerné, dans l'ordre de présentation. Si la liste est épuisée, le siège reste vacant jusqu'à la prochaine élection législative.

TITRE V — DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Article 17 — Objet, périodicité et champ d'application

Les élections municipales ont pour objet d'élire les conseillers municipaux de chaque commune du Royaume. Le présent titre applique l’exemple de la capitale, la commune de Rovère sur Lys, dont le conseil municipal est composé de vingt-et-un membres. Les élections municipales se tiennent tous les deux mois, de manière indépendante du calendrier législatif.

Article 18 — Mode de scrutin : scrutin de liste majoritaire à deux tours

Les élections municipales se tiennent au scrutin de liste majoritaire à deux tours, selon le système suivant :

◆ Au premier tour, la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés remporte onze sièges. Les dix sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête, selon la méthode de la plus forte moyenne.

◆ Si aucune liste n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir. Les listes peuvent fusionner entre les deux tours, sous réserve que chacune ait obtenu au moins cinq pour cent au premier tour.

◆ Au second tour, la liste arrivée en tête obtient onze sièges, et les dix sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes présentes selon la méthode de la plus forte moyenne.

Les sièges attribués à chaque liste sont pourvus dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

Article 19 — Conditions d'éligibilité au mandat de conseiller municipal

Est éligible au mandat de conseiller municipal tout citoyen remplissant cumulativement les conditions suivantes :

◆Être électeur au sens de l'article 4 du présent Code ;

◆Être âgé de dix-huit ans révolus à la date du dépôt de la liste ;

◆ Avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation prononcée par une juridiction du Royaume ;

◆Être résident de la commune dans laquelle il se présente à la date du dépôt de la liste.

Article 20 — Dépôt et validation des listes municipales

Les modalités de dépôt et de validation des listes municipales sont identiques à celles prévues à l'article 13 du présent Code pour les élections législatives, adaptées au niveau communal. Chaque liste présentée aux élections municipales de Rovère sur Lys doit comporter au minimum onze candidats et au maximum vingt-et-un candidats.

TITRE VI — DE L'ÉLECTION DU MAIRE

Article 21 — Modalités d'élection du maire

Le maire est élu par le conseil municipal nouvellement installé, en son sein, lors de la première séance suivant les élections municipales. Le scrutin est secret. Est élu maire au premier tour de scrutin interne le candidat ayant obtenu la majorité absolue des membres du conseil municipal. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé immédiatement entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Au second tour, le candidat arrivé en tête

est élu. En cas d'égalité parfaite, le plus âgé des deux candidats est élu maire.

Article 22 — Conditions d'éligibilité à la fonction de maire

Est éligible à la fonction de maire tout conseiller municipal en exercice remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- Être membre du conseil municipal de la commune concernée ;
- Être résident de la commune à la date de l'élection ;
- Avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation prononcée par une juridiction du Royaume.

Article 23 — Durée du mandat de maire

Le maire est élu pour la durée du mandat du conseil municipal, soit deux mois. En cas de vacance de la fonction de maire en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal procède à une nouvelle élection dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 21. Si la vacance est temporaire le premier adjoint assure les fonctions de maire durant cette periode.

Article 24 — Révocation du maire

Le maire peut être révoqué par un vote du conseil municipal à la majorité des deux tiers de ses membres. Il peut également être destitué par décision de la Haute Cour d'État en cas de manquement grave à ses obligations. En cas de révocation ou de destitution, le conseil municipal procède à une nouvelle élection dans les conditions prévues à l'article 21.

TITRE VII — DE LA NOMINATION DES JUGES ET PROCUREURS

Article 25 — Principe général

Les juges et procureurs du Royaume de Novarcis sont nommés par le Roi parmi les candidats déclarés recevables par la Haute Cour d'État. Leur mandat est d'une durée de six mois, renouvelable. La procédure de nomination est ouverte à chaque renouvellement ou en cas de vacance de poste.

Article 26 — Conditions de candidature aux fonctions judiciaires

Est recevable comme candidat à une fonction de juge ou de procureur du Royaume tout citoyen remplissant cumulativement les conditions suivantes :

- Être âgé de dix-huit ans révolus à la date du dépôt de candidature ;
- Justifier d'une formation juridique reconnue par le Royaume de Novarcis, attestée par un diplôme ou une expérience équivalente validée par la Haute Cour d'État ;

- Avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation prononcée par une juridiction du Royaume ;
- Ne pas exercer simultanément un mandat électif ou une fonction gouvernementale.

Article 27 — Procédure de nomination : candidat unique

Lorsqu'un seul candidat se présente pour un poste de juge ou de procureur, la Haute Cour d'État examine son dossier et le déclare recevable ou irrecevable. Si le candidat est déclaré recevable, le Roi le nomme par décret royal contresigné par le Premier Ministre, sans qu'il soit nécessaire d'organiser un scrutin.

Article 28 — Procédure de nomination : pluralité de candidats

Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un même poste, la Haute Cour d'État organise un scrutin en deux tours parmi les candidats déclarés recevables. Au premier tour, est désigné le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Au second tour, le candidat arrivé en tête est désigné. Le Roi nomme le candidat désigné par décret royal contresigné par le Premier Ministre.

Article 29 — Indépendance et inamovibilité

Les juges et procureurs nommés dans les conditions du présent titre sont inamovibles pour la durée de leur mandat de six mois. Ils ne peuvent recevoir d'instructions d'aucune autorité politique dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décision motivée de la Haute Cour d'État en cas de manquement grave à leurs obligations.

TITRE VIII — DU RÉFÉRENDUM

Article 30 — Initiative du référendum

Le référendum est une consultation directe de l'ensemble des électeurs du Royaume sur une question d'intérêt national. Il peut être initié par le Roi, sur proposition du Premier Ministre, ou par pétition d'un tiers des membres de la Chambre des Communes. La tenue d'un référendum est soumise à la validation préalable de la Haute Cour d'État, qui vérifie la conformité de la question posée à la Constitution. Sauf dans le cas d’un referundum constitutionel. (CF ART 33 Constitution)

Article 31 — Objet du référendum

Le référendum peut porter sur tout sujet d'intérêt national, à l'exception des matières relatives à la forme monarchique du gouvernement, à la succession dynastique et aux droits fondamentaux garantis

par la Constitution, qui sont expressément soustraits à toute consultation référendaire.

Article 32 — Formulation de la question

La question soumise au référendum doit être claire, précise et appeler une réponse par oui ou par non. Elle est rédigée par le gouvernement et soumise à la validation de la Haute Cour d'État avant toute publication. La Haute Cour d'État peut imposer des modifications rédactionnelles si elle estime que la formulation est de nature à induire les électeurs en erreur.

Article 33 — Campagne référendaire et résultat

Une campagne officielle est organisée avant tout référendum, permettant aux partisans du oui et aux partisans du non de s'exprimer de manière équilibrée. Sa durée est fixée par décret royal. Le résultat du référendum est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un quorum de participation de la moitié des électeurs inscrits est requis pour que le résultat soit valide. En l'absence de quorum, le référendum est déclaré non concluant par la Haute Cour d'État et le statu quo est maintenu. Le résultat d'un référendum valide s'impose à toutes les institutions du Royaume.

TITRE IX — DES INFRACTIONS ÉLECTORALES

Article 34 — Infractions électorales

Constituent des infractions électorales passibles de sanctions par la Haute Cour d'État les actes suivants :

- La fraude électorale, entendue comme toute manipulation des listes électorales, des listes de candidats, des bulletins de vote ou des résultats ;
- L'usurpation d'identité à des fins électorales ;
- L'achat de votes ou toute forme de corruption électorale ;
- Les pressions, menaces ou actes d'intimidation envers un électeur, un candidat ou un membre d'un bureau de vote ;
- La candidature frauduleuse, notamment en cas de fausse déclaration sur les conditions d'éligibilité, y compris concernant la condition de présence minimale de trois semaines pour les candidats aux élections législatives ;
- Toute entrave au bon déroulement du scrutin.

Article 35 — Sanctions

Les infractions électorales définies à l'article 34 sont sanctionnées par la Haute Cour d'État, qui peut prononcer selon la gravité des faits : l'invalidation de la candidature, de la liste ou du mandat

concerné, l'inéligibilité temporaire ou définitive, la perte du droit de vote, ou toute autre sanction prévue par le Code pénal du Royaume.

DISPOSITIONS FINALES

Article 36 — Modification du Code électoral

Le présent Code peut être modifié par le Parlement, à la majorité absolue de la Chambre des Communes, après avis conforme de la Haute Cour d'État. Toute modification entre en vigueur après sanction royale et ne peut s'appliquer à un scrutin dont la date a déjà été fixée.

Article 37 — Entrée en vigueur

Le présent Code entre en vigueur à compter de sa promulgation et de sa sanction royale.

Adopté par la Chambre des Communes du Royaume de Novarcis
Ratifié par la Chambre des Seigneurs

Sa Majesté le Roi de Novarcis
Duc de Rovère, Prince Royal de France

Contresigné par le Premier Ministre du Royaume de Novarcis

